华润万家商品合同

普通商密5年

合同编号：	
合作模式：	□ 购销
华润万家：	
供应商：	
供应商编号：	

供应商类型：

□新签

□续签

□新增编码

鉴于：

1.供应商系依据中华人民共和国法律设立并依法存续的企业法人及其他合法民事主体，具有完全的民事行为能力和民事责任能力，有权在中国相关区域生产、销售本合同项下商品。

2.华润万家系依据中国法律设立并依法存续的企业法人，具有完全的民事行为能力和民事责任能力，有权签订本合同及按照双方选择的合作模式向供应商采购本合同项下商品。

根据相关法律法规，本合同项下双方本着平等互利的原则，就上述商品购销事宜达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 定义

1.华润万家：华润万家是华润集团旗下零售连锁企业，本合同业务覆盖包括但不限于综合业态、精品业态、社区业态、线上商城（万家APP）、O2O即时配送体系。华润万家是与供应商开展合作的相对方的代称，具体以实际开展合作的法人公司为准。

2.供应商：指本合同首页载明的供应商，依据本合同负责为华润万家供应本合

同项下商品。

3.关联公司：华润万家所代表的各关联公司、分子公司及分支机构以华润万家的关联公司清单为准，同时还包括接收供应商供货的各主体授权新增公司，或不时新开门店等主体。供应商确认所代表的各关联公司、分子公司及分支机构及其关联合作方（“关联主体”），或以其明示，或同一主体在系统开具的关联供应商号，或不同主体但实际向华润万家履行供货行为，或互为承担代扣应向华润万家支付费用等前述任一形式均自认实现主体互为代表关系。

4.双方：指华润万家和供应商，除非本合同有特殊说明。

5.合作模式及条款适用：指供应商以购销方式为华润万家供应本合同项下商品。双方按照本合同约定履行本合同项下相关权利和义务。本合同所适用的合作模式以本合同首页封面双方选择的合作模式为准。除非个别条款有明确说明仅适用或不适用某种合作模式的，无论双方选择何种合作模式，本合同项下所有条款均适用于该合作模式，双方均应严格遵守。

6.商品：指由供应商依据本合同供应给华润万家的商品（包括商品本身所附赠品、样品、奖品等无须华润万家支付价款的物品）、推广商品、商品包装、以及由供应商应承担的为确保商品或商品包装完全符合本合同第三条规定的【商品质量保证】向华润万家和/或消费者提供的随附服务（包括与商品相关的运输、投保和供应商品所需之辅助服务等）。

7.商品包装：指商品采购和/或商品销售过程中使用和/或所需的内外包装、标签、商标、吊牌、条码、简介、使用说明、说明书、保修书、售后服务卡等材料。

8.供应商信息平台：指华润万家提供的VSM系统（后称“VSM系统”或“华润万家系统”）（网址：https://cpcloud.crv.com.cn/web/fea-vsmp/login），是双方用于订/退单查询、销售查询、商品资料查询、库存查询、批次更正单查询、促销折让明细查询、扣项单查询、对账及往来账务查询、证照提供、邮箱使用及日常合作中的华润万家发布的通知等信息查询的平台。

9.票易通：指万家数科商业数据有限公司提供的“供应商发票管理及供应链协同平台”，为供应商提供供应链协同开票及相关服务，供应商可通过使用上述服务增强开票合规性、便捷性，提升工作效率和节约人力及时间。平台服务费用由华润万家向供应商代收，相关约定以万家数科商业数据有限公司与供应商签署的《供

应链协同开票服务协议》为准。

10. 电子数据交换：指华润万家和供应商通过VSM系统发生的信息、数据交换和数据处理等行为。双方同意且认可，除非有相反证据佐证，双方依据本合同进行的电子数据交换所留存的信息、数据以华润万家系统留存为准。

11.促销活动及默认：指华润万家或供应商为吸引消费者、扩大销售而开展的营销活动。华润万家将不定期以书面、电子数据交换或电子邮件/短信等形式通知供应商促销内容，**若供应商对活动方案、促销价格有异议的，应当立即以书面形式向华润万家提出；供应商有权以书面、电子数据交换或电子邮件/短信等形式提出具体促销活动方案，若华润万家有异议，应当立即提出。在营销活动开始前，供应商或华润万家未明确提出异议的（“默示确认”），均视为双方认可营销活动方案全部内容，双方均应严格遵照执行。**

双方特别盖章确认完全理解本条款法律含义_____

第二条 供应商提供并维护资质证照及相关证件的义务

1.供应商提供相关法定资质证照、商品质量合格证件资料等应符合国家法律法规、政府监管部门及华润万家要求，须确保真实、合法、齐全、有效。供应商所有资质证照及证件资料实行电子化管理，供应商提交的复印件或扫描件资料应加盖公章，并在供应商信息平台上及时上传、更新。相关资质证照及证件资料概述如下：

（1）生产经营资质，如营业执照、生产许可证、食品经营许可证、代理商品的授权证书、特殊商品许可证书、注册证书或备案凭证等，随货同行的票证及其它华润万家认为需要供应商提供的与商品有关文件或资料。

（2）商品质量合格的证件资料包括但不限于第三方检测报告（预包装食品新品和含有标签执行标准的生鲜类、非食类新品需含标签检测报告；如果涉及商品包装更换，需重新提交标签检测报告）、入境货物检验检疫证明、3C证书等。

（3）供应商提供的第三方商品合格检验报告有效期为一年，并根据华润万家查验要求提供每批次出厂检验合格证或其他合格证明；3C证书等效期以证书实际标注为准。

（4）如发现供应商未按要求提供证件资料、提供虚假/失效/不符要求证件资料（包括未及时维护供应商信息平台相关证件的有效性）等，华润万家有权解除

本合同并依据《质量管理协议》、法律法规等进行违约追责；如供应商逾期未支付违约金的，华润万家有权在最近一次应支付给供应商的货款中扣除相应违约金的金额。

（5）如政府或法规另有规定，则按规定执行。

2.华润万家有权自行或委托第三方对供应商进行评审。新供应商合作，供应商需按照《华润万家商品准入质量管理办法》、《华润万家供应商引入及评估操作规范》等要求完成评审，评审费用由供应商自行承担；已合作供应商，如变更了生产场所（含仓库或基地），应重新评审，待评审通过方可继续合作；华润万家有权对已合作供应商进行日常监督评审，若双方有约定评审费用承担单位，则按约定执行，若无约定则由华润万家承担；如因政府抽检、质量客诉、舆情等情况，华润万家有权对供应商进行临时评审，无论评审结果是否合格，涉及评审费用均由供应商承担；华润万家有权对评审不合格供应商做解约等相应处理。

第三条 商品质量保证

1.【质量保证】供应商提供的商品、包装和服务必须达到国家、地方法律法规、规章及华润万家的要求，并提供相关法定资质证照、商品质量合格证件资料等证明资料；如果供应商提供的商品出现感官质量瑕疵问题、抽检不合格、质量客诉等情形，均视同商品质量不合格；供应商获悉商品有质量瑕疵问题，须第一时间主动告知华润万家并积极配合做好商品销毁/召回、政府及媒体应对等工作；如发生供应商品质量违约情形，供应商应严格按照国家、政府监管和华润万家《质量管理协议》等要求执行。

2.【现制现售】如果供应商在华润万家门店进行商品现制现售，涉及的硬件设施配置、食品添加剂明细、食品加工操作流程及原料合法合规证明材料、现场食品安全管控措施等应事先获得华润万家书面同意。供应商指派的工作人员应当培训合格后再上岗，并严格遵守华润万家商品质量安全相关管理规定及要求。
3.【商品抽检】华润万家有权对供应商的商品进行检测，并对检测不合格商品做相应处理（包括但不限于商品拒收、下架、退货等）；如商品检测不合格，所产生的检测费用以及法律责任均由供应商承担。如商品检测结果合格，所产生的检测费用按双方约定的承担单位承担（如有），若无约定则由华润万家承担。
4.【政府召回】如果政府相关部门针对供应商所供应商品采取召回动作的，则视为该商品所对应采购订单项下所有商品为“不合格商品”，华润万家有权根据其

合理判断或本合同第七条规定的【商品下架与退货处理】之约定处理不合格商品。

第四条 商品价格及相关费用

1.【商品报价】

供应商可以通过采购订单、电子邮件、电子数据交换方式向华润万家提供商品报价，商品报价信息应包括商品相关信息（包括名称/品名、品牌、种类/类目、规格、生产日期、产地、出厂信息、保质期或安全使用期限）、商品价格（包括单价）、库存、发货（仓库）地址、发货期限、交货方法、运输方式、特定服务承诺及相关补充说明。供应商提交商品报价后需经华润万家书面同意确认，经华润万家同意确认后，华润万家按约定方式向供应商进行商品采购。供应商承诺，在相同年度内同等商务条件下，供应商提供的商品报价不会高于供应给任何第三方商品价格，若存在此类情况，华润万家有权要求供应商退回差价（差价=（供应商供应给华润万家的商品价格－供应商供应给第三方的最低价格）×供应商供应给华润万家的商品总数量），并要求供应商按差价总额的20%支付违约金，同时供应商在收到华润万家要求变更商品报价通知后【24】小时内重新报价并提交华润万家审核，如供应商未按要求重新报价的或重新报价未通过华润万家审核的，华润万家有权依据本合同第七条【商品下架与退货处理】规定处理商品，因此产生的所有损失和费用均由供应商承担。

2. 【商品价格】

供应商承诺，除非双方另有特殊约定，商品价格应为含税价（包括增值税、关税等供应商因履行本合同所需缴纳的税费），且包含商品本身、商品包装费、交货所需的运输费用、保险费用及其他因商品采购事宜相关的费用（“折前含税进货价格/原始进货价格”）。若本合同有效期内，供应商所供应商品价格下调的，供应商应当提前【30】日书面形式通知华润万家，自商品价格下调之日起，采购订单（含未结算的）适用下调之后的商品价格。供应商调高价格的，华润万家未售出商品的存货仍按原结算价结算。

3. 【商品损耗】

商品损耗是供应商所供应商品在到货签收后发现的非因商品质量问题（包括商品包装问题）导致的残损等无法销售之情形。商品损耗率为存在商品损耗情形的采购金额与实际采购金额间的比率。供应商同意按照双方约定的商品损耗率给予华润万家一定的商品损耗金额补偿，具体金额和/或比率详见双方另行签署的《供应商贸易协议》。根据商品的不同特性，双方可以共同约定特定商品损耗率或补偿金额，实际损耗超出该商品损耗率或补偿金额的部分，由华润万家自行承担；实际损耗未达该商品损耗率或补偿金额的，华润万家不需向供应商返还差额。

4. 【相关费用】

供应商理解并确认，在商品采购和/或商品销售过程中，华润万家为促进、提升供应商在品牌、销售额及其利益等相关重要商业目标，为供应商作出了巨大贡献，包括但不限于华润万家在物流仓储/物流调拨/物流配送、商品营销/促销/推广活动、品牌推广服务、销售渠道建设、线上信息展示与推广服务等所投入的大量管理努力和经济成本，本着公平自愿的原则，**供应商同意，给予华润万家一定折扣返利、目标返利、物流补偿、物流增值补偿、商品损耗补偿、线上活动支持费、重大节日促销推广、数据服务补偿等，具体金额和/或比率详见附件《供应商贸易协议》。**华润万家有权在向供应商结算货款时直接扣除前述相关费用，如果供应商未结算货款不足以抵扣前述相关费用的，华润万家有权要求供应商以银行转账方式补足或在供应商项下任意关联主体的应付款中优先扣除。

5. 【推广商品】

供应商理解并认可，为有效推动商品销量增长，华润万家会开展市场推广、会员营销以及品牌联合推广等满足共同商业利益诉求的活动，供应商愿意向华润万家提供推广商品，由华润万家向消费者代发放该推广商品，或者向华润万家支付与该推广商品价值同等的产品推广费用。

第五条 结算与支付

1.【结算方式与结算条件】

结算方式与结算条件详见附件《供应商贸易协议》。

2.【结算周期】

由于商品采购和/或商品销售实际业务中存在大量频繁的交易，涉及到了结算、开票、付款等诸多环节，为了减少双方交易成本，供应商同意按照固定结算周期与华润万家进行对账和结算，具体详见双方另行签署的《供应商贸易协议》。华润万家在与供应商进行结算的过程中，供应商应根据华润万家对账单或往来账确认函进行核对，供应商如就对账单或往来账确认函内容无异议，应使用电子签章盖章确认，供应商如就对账单或往来账确认函中任何一项或多项内容持有异议，须于盖章确认对账单前提出或在往来账确认函中具体提出，并与华润万家协商异议内容的解决方案。同时，供应商同意使用华润万家指定的票易通系统向华润万家开具发票。双方对此声明，若供应商已盖章确认或按照双方协商的结算货款金额向华润万家开具发票，即视为已经不可撤销地同意和确认各项结算内容和金额，且除非双方另行达成书面协议，若华润万家已按照前述发票金额付清相关结算货款，则视为华润万家已全面履行和完成所涉及业务相关的所有责任和义务。

3.【债务冲抵】

供应商同意华润万家可以使用供应商对华润万家担负的债务，直接冲抵华润万家因本合同项下商品购销相关的应付账款。前述债务包括当前和/或将来的债务，

冲抵根据任何订单应当向华润万家支付的款项，无论该债务是否因本合同项下商品采购和/或商品销售相关事宜而产生，包括基于本合同产生的相关费用、退货款、违约金、赔偿金、因供应商所供应商品导致华润万家遭受的消费者要求的赔偿、行政处罚或须承担因司法机关判决、裁决、律师费、案件受理费、执行或保全费产生等产生的所有费用。如果应付账款不足以抵扣前述债务的，华润万家有权选择，要求供应商于华润万家通知后14日内以电汇的方式支付，通知方式包括但不限于供应商信息平台记录、电话通知、邮寄函件等；或在供应商其他关联合作方（详见《有关经营区域和关联公司/合作方的确认》）的应收款中予以扣除，供应商需开具扣款前（不包含票扣扣款）的全额货款增值税专用发票给华润万家。如华润万家的某一关联公司对于供应商或供应商关联合作方的应付款不足以抵扣合同约定的费用的，可由华润万家其他任一关联公司自其对供应商或供应商关联合作方的应付款中抵扣，华润万家转由其他关联公司抵扣供应商或供应商关联合作方应承担费用的具体明细会通知供应商或供应商关联合作方，通知方式包括但不限于供应商信息平台记录、电话通知、邮寄函件等。供应商可在其销售发票的开具金额中冲减退货、促销折让、库存批次进价调整、成本调整单、折扣返利、商品损耗补偿、物流补偿及其它进货折扣（具体扣项项目详见《供应商贸易协议》），除此以外的所有应付费用不能在销售发票的开具金额中冲减，应当以汇款或货款账扣方式支付。

4.【货款支付】

华润万家收到供应商根据华润万家对账单要求开具的合法有效的增值税发票，经华润万家系统扫描认证通过，完成发票审核后按《供应商贸易协议》约定结算条件支付货款给供应商，延迟提交发票的，华润万家付款顺延，且不对此承担责任。自付款日开始华润万家需要5个工作日完成内部及付款程序，供应商表示同意。当货款到期日非华润万家固定付款日时，将顺延至下一个付款日。华润万家支付方式包括但不限于现金、银行转账、电子银行承兑汇票等，华润万家有权通过前述支付方式中的一种或多种进行支付，同时供应商应优先选择以下收款银行：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、华润银行、中信银行、邮储银行、浦发银行、兴业银行、平安银行、民生银行、光大银行、广发银行、华夏银行、南京银行、上海银行以及北京银行。华润万家通过自身或其关联方出具电子银行承兑汇票支付时，该汇票期限一般不超过6个月，银行出具汇票之日视为华润万家完成支付，供应商不可撤销地承诺不得以未实际收到款项向华润万家主张延期付款责任或其他权利。对于华润万家出具的电子银行承兑汇票：1）华润万家仅就供应商一手持有的由华润万家及其关联方出具的未到期银行承兑汇票的贴现行为承担利息；2）若供应商提供收款账户信息有误导致银行出票失败或供应商收到汇票后撤票以及超过汇票期限未签收汇票，相应手续

费由供应商承担。

5.【暂停支付】

供应商同意，华润万家有权通过自主判断或有初步证据显示，供应商履行本合同项下商品购销相关事宜能力可能存在问题的，或供应商所供应商品可能给华润万家造成损失的，或应政府、公安、检察院或法院要求，华润万家有权通知停止向供应商支付应付账款，直至供应商提供担保或证明前述影响消除。在供应商未承担本合同约定的违约责任以前，华润万家有权不与供应商结算货款。

6.【支付错误】

供应商理解并同意，华润万家有可能错误地向供应商支付相关款项，从而导致供应商收到并非属于供应商应收账款或未进行对账等款项，在此等情况下，供应商须在收到前述款项后24小时内通知华润万家，华润万家有权要求供应商在华润万家发出书面通知后【14】个自然日内以银行转账或其他方式全额返还华润万家，或者将该笔款自供应商未结算的货款中直接抵扣。

7.【年度结算】

双方一致同意，在每一个自然年度开始之日后，双方应完成上个自然年度（若不足一个自然年度，则以实际时间计算）的全部应付款项的结算，并以结算确认书的方式予以确认，以作为各方支付上年度费用的最终依据。

8.【往来账核对及默认】

8.1 华润万家可选择按【年/半年/季度/月】其中一种方式向供应商出具往来账确认函，供应商应根据华润万家提供的《往来账确认函》及时进行核对。

8.2 若供应商对《往来账确认函》数据有异议，应自华润万家发出《往来账确认函》之日起 30 日内具体说明并盖章确认，双方应积极协商解决异议问题。

8.3 双方进一步确认，若供应商已在往来账确认函上盖章（“明示确认”），或供应商虽未盖章确认但亦未在上述 8.2 条约定期限内按约定提出具体异议（“默示确认”），均视为供应商已同意和确认该份确认函所载明的内容和金额与业务实际情况完全符合、无任何异议。

8.4 供应商在 8.3 条约定基础上，特别作出不可撤销的郑重承诺，明示确认或默示确认《往来账确认函》即无条件放弃全部异议权利，不会以任何理由就结算事宜向华润万家及其任何关联公司提出任何权利主张。

供应商特别盖章确认完全理解本条款法律含义_____

9.【涉税相关约定】

9.1 如国家税收法律法规引起增值税率调整，商品不含增值税的价格不因税率变化而改变，增值税按政策调整后执行，本条款所约定的商品价格相应调整；若供应商享受增值税减征的税收优惠政策，华润万家以商品的不含增值税价格加上按减征之后的适用税率计算的税额作为调整后的含税商品价格；若供应商享受增值税免征的税收优惠政策，华润万家按商品的不含增值税价格作为调整后的商品价格。

9.2 本合同应由供应商承担的费用（包括但不限于《供应商贸易协议》约定的折扣与服务费用、扣款通知、促销折让、库存批次进价调整、退货货款及退货费用、违约金、赔偿金及物流补偿等相关费用），双方同意华润万家有权从应付供应商的货款中扣除并按上述第五条第3项约定执行，供应商需开具扣款前（不包含票扣扣款）的全额货款增值税专用发票给华润万家。

9.3 供应商应在货物送至华润万家之经营场所或华润万家所指定的地点后，在华润万家要求的时间内，向华润万家财务部门提交前项所定有关交付商品的正确品名、数量及金额的增值税发票。供应商所开具发票的抬头、品名、数量及金额等必须经华润万家认可，且华润万家认可后方视为收到。供应商如果未在上述约定日期内提交增值税发票或提交错误发票造成华润万家办理结算手续不及时的，华润万家向供应商的货款支付时间相应顺延，供应商并应承担因此而给双方带来的一切损失（包括但不限于税务部门的处罚等）。

9.4 合同所提“增值税发票”，是指由供应商开具并经华润万家认可的，合规有效的增值税专用发票或针对农产品等免税特殊商品的合规有效的增值税普通发票。供应商应提供的发票类型及供应商所适用的增值税税率以供应商自身增值税纳税主体身份和国家最新公布执行的税法政策为准。

A. 如是农业生产者（包括农民个人、企业及农民合作社），且销售自产农产品，提供企业及农民合作社营业执照复印件（农民个人则提供居民身份证复印件）和增值税普通发票（涉及农民个人适用农产品收购发票的，则提供收款收据），以及各城市主管税务机关要求的自产农产品证明或华润万家要求提供的相关证明材料。

B. 如是小规模纳税人，则按以下业务情形提供相应的发票：

1）销售免税农产品及计生用品等免税特殊商品时负责提供普通发票；

2）销售非免税的农产品时负责提供3%增值税专用发票，否则供应商应承担华润万家的增值税税差及相应的附加税费损失。

损失差额=商品价格/（1+3%）*9%*（1+12%）

如果供应商提供1%增值税专用发票（享受增值税税率减按1%征收），供应商应承担华润万家的增值税税差及相应的附加税费损失。

损失差额=商品价格/（1+1%）*9%*（1+12%）

3）销售其他商品时，供应商负责向华润万家提供3%增值税专用发票，并承担华润万家的增值税税差及相应的附加税费损失。

损失差额=[商品价格/（1+一般纳税人商品所应适用的税率）*一般纳税人商品所应适用的税率-商品价格/（1+3%）*3%]*(1+12%)

如果供应商提供3%增值税普通发票，需承担华润万家的增值税税差及相应的附加税费损失。

损失差额=[商品价格/（1+一般纳税人商品所应适用的税率）*一般纳税人商品所应适用的税率] *（1+12%）

C. 如是一般纳税人企业（非农业生产者），销售免税商品时提供普通发票；销售非免税商品时按适用增值税税率提供增值税专用发票。

9.5 供应商应选择与实际交易事实相符、与自身纳税身份/资格相符的结算凭证，且与此相关的风险与损失由供应商自行承担。供应商若提供不符法律、法规规定结算凭证导致华润万家损失的，供应商应予以赔偿。如供应商违约，不能提供约定的合法增值税发票造成华润万家少抵扣增值税的损失(含相应的增值税附加税费损失），供应商应给予等额补偿。供应商违约不能提供合法的入账发票造成华润万家企业所得税损失的，供应商应给予等额补偿。供应商违约提供虚假证明材料导致华润万家税金、滞纳金、罚款等损失的，供应商应给予等额补偿。供应商承诺增值税发票开具的商品名称与送货商品对应且一致。供应商向华润万家提交增值税专用发票以后，如作废、红冲发票或不及时报税等原因致使华润万家不能及时实现抵扣税款并招致税务机关要求协助调查的，供应商除应立即向华润万家重新开票以外，还应按照每张发票500元的标准向华润万家承担损失补偿。如供应商未及时向华润万家重新开票并补偿华润万家损失，华润万家有权暂缓支付应付供应商货款。华润万家收到供应商根据华润万家对账单要求开具的合法有效的增值税发票，经华润万家系统扫描认证通过，完成发票审核后按《供应商贸易协议》约定结算条件支付货款给供应商，延迟提交发票的，华润万家付款顺延，且不对此承担责任。

9.6 双方确认，本合同项下有关商品验收、退货、向供应商提供相关服务事宜（包括但不限于促销、供应商推广等），华润万家可指定其关联方代为履行，涉及收取相关费用及开具对应发票（如涉及向供应商开具相关服务费用发票）仍由华润万家履行。涉及供应商应开具的发票（包括但不限于销售发票），供应商应按本合同约定开具以华润万家为抬头的合规有效足额发票。

10. 【免税政策】

供应商同意，应时刻关注所供应商品是否属于免税商品，例如属于相关法律法规规章规定的免征增值税的自产农业产品，如有，供应商应根据相关法规及时

进行增值税免税备案并向华润万家提供属于免税范围内的货物清单，以便于华润万家根据相关税收法规以及供应商提供的备案文件享受相关增值税抵扣政策。由于供应商原因，导致华润万家无法享受相关税费抵扣政策或华润万家不符合相关税收法规规定而遭受处罚的，供应商同意全额赔偿华润万家由此产生额外税费、滞纳金及罚款。

第六条 商品采购、送货与验收

1.【采购订单】

在本合同有效期限内，华润万家有权依自身需求以电子邮件、电子数据交换方式向供应商发出采购订单，向供应商采购商品。

2.【订单接受及默认】

华润万家向供应商发出采购订单后 3 天内（含采购订单发出当天），供应商可以通过电子邮件、电子数据交换方式通知华润万家是否全部或部分接受该采购订单，**逾期未确认的，视同供应商接受并确认该采购订单，该采购订单即告生效，**供应商应按照该采购订单向华润万家供应商品。在订单有效期内，华润万家有权以书面通知形式提前告知供应商变更或取消全部或部分采购订单。

供应商特别盖章确认完全理解本条款法律含义_____

3.【运输费用】

供应商应自行承担按照采购订单送货至交货地点的运输费用，包括运费、装卸费、保险费等。

4.【物流补偿】

双方一致同意本合同项下采购订单商品均需配送至华润万家门店，为了降低物流成本，提升物流效率，供应商同意商品从华润万家配送中心至门店过程中的仓储、配送、分拨、合流、装卸搬运等事项均由华润万家代为履行，华润万家所产生的物流费用由供应商承担并在其进货成本里进行折让补偿，具体折让补偿的计算详见供应商贸易协议。

5.【到货签收】

华润万家签收并检验合格视为送货完成，送货日以华润万家检验合格为准。供应商按照采购订单送货至交货地点，并且提供相应的发货清单、装箱清单及物流信息等相关送货单据，交由华润万家或经授权服务商（包括仓储、物流、加工服务商）对商品先行进行初步清点，由华润万家授权代表进行到货签收。华润万家授权代表在送货单据上的签字，仅仅是对供应商所供应商品是否符合采购订单上的数量、规格、外箱包装等表面状态的确认，不代表对于供应商所供应商品完全符合本合同第三条规定的【商品质量保证】的确认。经华润万家有效签收的送货单据，将作为双方核实商品签收事实的最有效证据，如双方因验收商品数量及

价款金额发生争议，均以送货单据为基本依据，供应商应妥善保管至少三年。对于验收合格的商品：①直送门店订单，供应商应在华润万家出示的《商品验收单》上签字确认。②直通和存储型订单，华润万家通过供应商信息平台向供应商发出加盖电子签章的电子验收单作为收货凭证，如无特殊约定，华润万家不再提供纸质验收单。

6.【验收抽检】

华润万家有权依据本合同第三条【商品质量保证】在验收时对商品进行感官质量、农残、数量、温度等方面的抽检，如抽检不合格，按拒收处理。

7.【送货违约】

供应商如未能依订单供货，华润万家有权要求供应商按双方约定的《供应商贸易协议》承担违约责任。

8.【交货延迟】

若供应商无法按预约时间送货，应至少提前24小时与采购订单要求的指定地点的收货部门联系，在采购订单有效期内重新预约送货时间。但华润万家接受供应商重新预约的送货时间，不视为免除供应商迟延送货的违约责任，华润万家有权按照本条第7条要求供应商承担责任。

9.【商品拒收】

供应商同意，对于“不合格商品”，供应商除了按照本合同第十条【责任和赔偿】承担相应违约责任之外，华润万家有权根据其合理判断及本条款约定，就该不合格商品相应采购订单做全部或部分拒收处理。

10.【所有权转移】

在购销合作模式下，华润万家或其指定的商品收取者收到经检验合格的商品后，商品所有权立即转移给华润万家，供应商不得以华润万家尚未支付货款为由保留商品的所有权，也不得以所有权已转移为由对抗华润万家根据本合同所享有的退货及其他权利。

11. 【采购数量不确定性】

关于采购数量的预测、计划、过去的采购历史及关于采购数量的陈述，均不具有约束力，且华润万家不对供应商基于对该等预测或计划、历史及陈述的信任而采取的任何行动或发生的费用（包括设备、材料、包装等费用或其他款项支出）承担责任。

第七条 商品下架与退货处理

1.【不合格商品处理及下架】

为保障消费者合法权益，华润万家有权对不合格商品进行下架、撤柜/场、退货等处理。

2.【退货处理及默认】

在购销合作模式下，除非双方另有特别约定，对于基于本合同约定被认定为“不合格商品”的商品或者双方明确约定商品可退货情况下，华润万家可以通过纸质采购订单、电子邮件、电子数据交换方式或其他有形载体向供应商发出退货通知单。除非双方另有特殊约定，供应商应在收到华润万家发出的退货通知单后【7】个工作日内办理退货，**逾期未办理的，每逾期一天，华润万家有权按退货金额的【5】%向供应商收取仓储保管费；逾期【20】日未办理的，视为供应商放弃对退货商品的所有权等全部权利，华润万家有权自行处置该退货商品，同时，如果华润万家在处置该退货商品时承担了额外费用（包括商品召回、无害化处理或商品销毁等所需费用），供应商应当全额补偿给华润万家。**因供应商逾期未办理退货流程导致，退货商品变成临保商品或保质期限过期的，由供应商自行承担。供应商可以自行或委托第三方办理退货，且应向华润万家提供授权委托书及被授权人身份证明材料（包括身份证、营业执照等），退货单据经供应商授权的被授权人签字确认即视为退货手续办理完成。退货手续办理完成时退货商品的毁损、灭失、变质、滞销、污染等风险转移至供应商，相关责任由供应商自行承担。如供应商未能积极配合退、换货工作，华润万家可按照不高于商品成本80%进行商品处理或按照供应商签订的《库存清理确认函》执行（如有，优先适用），因商品处理产生的成本调整及负毛利均由供应商承担,华润万家有权从供应商货款中扣除。如果供应商拒不配合退货，该风险转移的时间自华润万家通知供应商接收退货之日开始转移。

供应商特别盖章确认完全理解本条款法律含义_____

3.【退款处理】

华润万家有权从应付货款中扣除退货货款及退货费用，供应商应付货款不足抵扣上述费用时，华润万家有权选择，要求供应商于华润万家书面通知后14日内以电汇的方式支付其差额；或在供应商其他关联合作方（详见《有关经营区域和关联公司/合作方的确认》的约定）的应收货款中予以扣除，供应商的发票开具抬头仍为华润万家退货时所属法人公司。供应商不再另行书面盖章确认，并且保证不追究华润万家及其他关联公司前述行为的责任，否则，供应商应当承担由此给华润万家及其他关联公司造成的一切损失（含括但并不限于差旅费、律师费）。如果华润万家已经按照本合同约定向供应商支付了退货商品的货款，供应商应在收到华润万家发出的退货通知单后【3】个工作日内，向华润万家退还相应货款，逾期未退还的，每逾期一天，华润万家有权按退货金额的【5】%向供应商收取违约金。

4.供应商为遴选适销产品，同意对所有商品实行优化淘汰制，所供新品进场应接受新品试销评估机制。若所供新品在试销期内未通过华润万家评估考核，华润万家有权退还全部尚未销售的商品，供应商同意华润万家退货，由此产生的退货费

用由供应商承担。

第八条 履约保证金

履约保证金金额与支付

1.履约保证金具体金额详见《供应商贸易协议》，履约保证金在首期货款中扣除，如首期货款不足以扣除的或履约保证金由华润万家按下述第2条扣除，供应商同意华润万家继续从第二期及后期货款中扣除，直至全额扣除之日。履约保证金全额扣除后供应商可自行在华润万家VSM平台上打印履约保证金收据。

2.保证金的用途

本履约保证金作为供应商履行本合同项下全部义务的担保，包括但不限于商品质量保证、按时供货、遵守促销约定、承担违约责任及本合同约定的其他义务。若供应商违反本合同任何约定或法律法规规章的规定，华润万家有权直接从履约保证金中扣除相应金额，用于弥补华润万家因此遭受的损失、支付违约金、赔偿金及相关费用（包括律师费、诉讼费、保全费等）。

3.保证金的退还

本合同终止或解除三个月后，且双方完成所有货款结算（包含供应商应结算给万家的促销折让、费用扣项等）、商品退货、违约责任承担等事宜后【10】个工作日内，华润万家将履约保证金余额（无息）一次性退还至供应商指定账户。供应商应在合同终止/解除后向华润万家提供合法有效的收款账户信息，若因供应商账户信息错误导致退款延迟或失败，华润万家不承担任何责任。

4.保证金的不可抵扣

履约保证金仅作为履约担保使用，不得抵扣供应商应向华润万家支付的货款、返利、服务费等任何款项，双方另有书面约定的除外。

第九条 促销员管理

1.供应商所派促销员需上报华润万家并经华润万家培训后上岗。促销员必须统一着装：着华润万家员工制服；或着供应商统一服装，佩戴统一工牌。

2.供应商负责雇佣促销员并承担促销员的工资、报酬及劳动保险等一切相关费用。如华润万家为供应商垫付上述任何费用的，华润万家有权从应支付供应商的货款中予以扣除。

3.供应商应对其促销员在华润万家门店的所有行为及后果单独并全面负责，并须及时解决与其促销员之间纠纷，而不得影响到华润万家的经营。

4.供应商所派促销员要服从华润万家店内的统一管理和规定，供应商同意华润万

家依照相关规定对促销员在华润万家门店内的日常行为进行管理。如供应商未经华润万家同意私自派驻促销人员在华润万家店内从事其商品促销活动，则供应商应当按照每名促销人员人民币贰仟（2000）元的标准向华润万家支付违约金；第二次发生此类情况的，供应商应当按照每名促销人员人民币伍仟（5000）元的标准向华润万家支付违约金；第三次发生此类情况的，华润万家有权单方面解除本合同，供应商应当赔偿华润万家全部经济损失。因代表供应商到华润万家办理签约、送货、结算、退货的人员或促销员（以下统称“供应商人员”）的过错或者过失造成华润万家任何财产损失或他人伤害（包括供应商人员本人）等事故，由供应商对全部经济损失和法律后果承担全部法律责任；对于供应商人员给华润万家造成经济损失的行为，供应商应当向华润万家支付违约金，损失金额在300元以内的，除赔偿华润万家相应金额外，供应商愿意再支付给华润万家人民币3000元作为经济补偿；损失金额在300元以上的（含300元）华润万家保留将责任人送公安机关依法处理的权利，供应商除赔偿华润万家相应金额外，并愿意再按照损失金额的十（10）倍之金额支付经济补偿。

5. 供应商人员给华润万家造成经济损失的行为包括但不限于：盗窃、偷吃、损坏或使用商品（赠品）。

第十条 知识产权和保密条款

1.双方同意并确认，华润万家非在履行本合同过程中产生的且以书面和/或非书面形式提供给供应商的任何资料、信息、内容、设计、数据及其相关的知识产权（包括商品配方、生产工艺、加工方式、商品包装设计、包装材料、包装样式、包装设计、包装风格、标签样式、标签信息、商标权、服务标志、商号、字号、企业名称、版权、专利权、植物新品种权、集成电路布图设计等华润万家的智力劳动成果所享有的专有权）归属于华润万家（“华润万家既有知识产权”），供应商不享有任何权利。

2.双方在履行本合同过程中所产生的书面和/或非书面形式的任何资料、信息、内容、设计、数据及其相关的知识产权均归华润万家所有（包括商品配方、生产工 艺、加工方式、商品包装设计、包装材料、包装样式、包装设计、包装风格、标签样式、标签信息、商标权、服务标志、商号、字号、企业名称、版权、专利权、植物新品种权、集成电路布图设计等华润万家的智力劳动成果所享有的专有权），除为履行本合同之目的，供应商不得以任何形式进行留存、复制、使用、许可他人。华润万家有权就前述知识产权以华润万家的名义办理知识产权的申请、注册、登记，供应商应当积极主动配合华润万家。

3.在履行本合同过程中，供应商向华润万家提供的任何资料、信息、内容、设计、数据及其相关的知识产权，华润万家享有永久的、不可撤销的、无偿的使用权。自本合同生效之日起，供应商同意免费授予华润万家全球范围内普通许可使用供

应商品牌、字号及标识，以便华润万家基于本合同之目的使用供应商品牌、字号及标识。

4.华润万家品牌归华润万家所有。在履行本合同过程中，供应商需要使用华润万家品牌，必须经华润万家另行书面同意，供应商才可以使用，并且在使用华润万家品牌过程中，供应商必须严格遵循华润万家使用规范，供应商的每项拟定的使用稿件、文案或设计图须经过华润万家书面审核确认，以保证前述使用符合华润万家的相关规范和管理要求，从而维护华润万家企业形象。

5.供应商同意并保证，供应商和/或其关联公司不得利用任何手段修改、复制、发行、出租、汇编、发表华润万家的知识产权，不得通过反向工程等类似手段侵犯华润万家的知识产权，不得通过有线或无线方式向公众提供华润万家的知识产权。若供应商违反本条款，华润万家有权单方解除本合同，无需另行通知供应商。若因此给华润万家造成损失的，供应商应当承担赔偿责任。本条款不因本合同终止或解除或本合同项下其它条款被判定成为无效条款而成为无效条款。

6.供应商同意并保证，供应商在履行本合同过程中不侵犯任何第三方的知识产权，包括供应商所供应商品配方、商品及商品包装外观设计等商品采购和/或商品销售过程中可能涉及到的信息、说明、介绍、图片等资料不得侵犯任何第三方的知识产权，若存在此类情形，供应商应承担因此而引起的一切法律责任。若华润万家因此遭受诉讼、行政调查、禁令等，供应商应当尽最大合理努力协助华润万家采取有效救济措施；若因此给华润万家造成损失的，供应商应当承担赔偿责任并尽最大合理努力消除给华润万家造成的负面影响。若因此导致供应商履行本合同过程中存在迟延、不完整、瑕疵等情形的，华润万家有权单方解除本合同，无需另行通知供应商。

7.【保密条款】

本合同项下双方应就本合同内容以及一方自其他方获取的保密或专有的信息，或者基于该等信息的性质或披露的方式被合理认定为保密或专有的信息（包括本合同、商务合同、履约单据等本合同组成部分，与消费者、商业计划、营销活动和财务等有关的所有信息，统称为“保密信息”）予以保密。双方应仅将保密信息用于履行其在本合同下的义务，并于本合同终止后立即归还或销毁处理该等保密信息。除此之外，双方无权使用或向任何其他方披露或提供保密信息，但根据相关法律法规、证券交易所、法院或相关监管机构要求进行的披露除外，披露方应尽其合理努力事先与其他方就披露的形式、内容及时间进行协商。供应商进一步同意华润万家可将本合同的信息提供给其关联方，包括但不限于华润（集团）有限公司、珠海华润银行股份有限公司，供应商也同意所经销或者代理品牌的品牌方查看、统计、分析相关信息及数据。

第十一条 责任与赔偿

1.【商品质量问题】供应商所供应商品不符合本合同第三条规定的【商品质量保证】之任一情形的，所供应商品所在采购订单项下商品全部视为不合格商品，供应商应按《质量管理协议》承担任何违约或赔偿责任。

2.【损失赔偿】无论本合同是否有其他约定，如果华润万家因供应商自身原因、所供应商品质量问题等违反本合同约定而遭受负面舆论、消费者投诉/举报、第三方发函警告、诉讼、仲裁、行政调查、法院禁令等不利后果的，华润万家有权依据本合同第七条【商品下架与退货处理】规定处理商品；与此同时，供应商应当尽最大合理努力协助华润万家采取有效救济措施，包括配合商品退换货、商品召回、商品无害化处理、商品销毁、应对行政调查、应对诉讼等；如果华润万家因此遭受损失，包括因商品退换货产生相关费用、对消费者因此遭受的人身或财产赔偿、其它第三方因此遭受的赔偿、行政处罚（罚款等）、参与诉讼产生相关费用（律师费、诉讼/仲裁费、司法鉴定费等）、因此产生的商品检测或鉴定费用，供应商全额承担并尽最大合理努力消除给华润万家造成的品牌负面影响。供应商存在前述情形的，华润万家有权依据本合同第五条【结算与支付】之第5条约定暂停支付任何款项，并且有权立即终止本合同，且华润万家不承担任何违约或赔偿责任。

3.【违约金和损失赔偿支付】根据本合同约定，供应商应向华润万家支付的违约金或损失赔偿金、律师费、受理费、执行或保全费、司法鉴定费等，华润万家有权依据本合同第五条【结算与支付】之第3项冲抵后结算。

4.【责任豁免】华润万家依据本合同对供应商商品及相关资质证明、权利文件等的要求、审查、检测并不能排除或减轻供应商商品质量保证责任，以及因相关资质证明、权利文件虚假及瑕疵的违约责任，供应商不得以经过华润万家相关审查、检测等作为其责任排除或减免的理由。

5. 为保证本合同的公平与公正性，供应商（包括但不限于任何因履行本合同而涉及的供应商的雇员或供应商的其他代表，如派驻华润万家的促销人员、送货人员等）应遵守附件的《华润万家业务伙伴行为守则》。**若供应商或供应商员工违反前述行为守则，则视为供应商根本违约，华润万家有权单方面解除本合同。供应商须向华润万家支付相当于本合同有效期内供货总额15%的违约金，按此标准计算低于人民币拾万元的，以人民币拾万元计。**

供应商特别盖章确认完全理解本条款法律含义_____

6. 本合同有效期内，因故解除或到期终止并不再续约的，供应商需在本合同解除或终止之日起满三个月后方可与华润万家结算货款，供应商商品为三包商品的，华润万家有权预留最后三个月供货金额内的10%作为华润万家代为提供售后服务的费用；不足人民币伍万元的，则按人民币伍万元的标准预留，满一年后扣除实际发生的售后服务费用后余额退回供应商；供应商预留的售后服务款额不足时，

供应商应在发生不足情况之日起15日内补足，否则华润万家有权追究供应商的法律责任。

第十二条 不可抗力

1.同时满足下列条件时，任何一方均不就全部或部分未遵守或延迟遵守本合同项下对该方施加的任何义务的任何情形承担任何责任：

1)未遵守或延迟遵守是因超出该方合理控制范围的不可抗力原因（**“不可抗力事件”**）造成的，该方没有过错，且该方无法采取合理措施防止或减少该等原因的影响;

2)该方及时向另一方发送载明不可抗力事件的性质、预计持续时间和影响的书面通知，并随时将不可抗力事件性质发生的任何变化及不可抗力事件停止的情形告知另一方;

3) 该方尽合理努力尽量减少不可抗力事件对该方在本合同下义务的影响。

2.如果一方因不可抗力事件持续二十（20）个营业日或在任何六（6）个月期间内持续累计四十五（45）个营业日而无法遵守本合同项下对其施加的任何义务，则另一方可经书面通知该方而终止本合同。本合同根据本条规定终止不影响任何一方就终止之前在本合同项下发生的任何事项或事情而对另一方所享有的权利。

第十三条 通知条款

1. 合同项下通知均以包括但不限于电话、电子邮件、网上发布（如，供应商信息平台）、传真、挂号邮件、当面送达等形式，发送至在华润万家系统留存的联系方式，如一方的联系方式发生改变，应以书面方式通知对方。上述通知在到达上述联系方式（包括联系地址或电子邮箱）时即视为通知送达。

第十四条 合同范围、效力与期限

1.【合同范围】本合同包括本合同正文及附件、《供应商贸易协议》、履约单据、补充协议、所有已经发布或将来发布并依法通知供应商的华润万家规则，以及供应商通过华润万家系统填写或确认的内容（以华润万家系统记录为准）。本合同附件、《供应商贸易协议》、补充协议、履约单据、所有华润万家规则、及供应商通过华润万家系统填写或确认的华润万家系统记录均为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。其它各方之间往来之交易文件，包括但不限于报价资料、订单、验收单、费用确认单、行销议定书、供应商扣款确认单、对账单、往来账确认函等是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在双方的合作过程中，往来的书面文件，包括但不限于公函、收费通知单等文件，供应商应在书面文件上加盖公章或合同章或财务专用章。**如上述书面文件出现下列情形的，则视为供应商已完全确认书面文件之全部内容：**

1）书面文件上加盖供应商的业务专用章；

2）书面文件上加盖供应商的下属任何部门或分支机构印章；

3）书面文件上有供应商书面授权的业务代表签字。

供应商特别盖章确认完全理解本条款法律含义_____

3. 本合同经双方加盖公章或合同专用章或电子签章后生效。

4. 在各方合作期间，本合同项下的合作期限以附件《供应商贸易协议》约定为准。如果合作期限届满，双方有意向继续合作（包括双方履行新采购订单）但尚未签署新年度合同的，为确保双方合作的延续性，在签署新年度合同之前，双方同意继续按照本合同执行，直至双方签署新年度合同；新合同一经签订，本合同将自动终止，且新合同（含《供应商贸易协议》）的效力追溯至新合同所约定的合同期限的起始日，已履行的权利义务也应按新合同作相应的调整。

5. 本合同有效期终止不影响本合同中清理和结算条款以及各方签署或供应商确认的其他文书的效力。同时，本合同终止或失效后，供应商对其所供商品应承担的售后服务、三包承诺及质保义务等后契约义务，仍应依本合同的约定及相关中国法律法规的规定履行完毕。

6. 本合同有效期内，华润万家可提前【30】日书面通知供应商解除本合同而无需承担任何违约责任。

第十五条 合同变更及终止

1. 双方对本合同正文（包括附件）的任何内容修订均应以书面补充协议方式进行（即“补充协议”），补充协议经双方盖公章或合同专用章或电子签章后生效。

2. 如下之一情形，本合同终止：

1） 经双方协商一致终止合同的；

2） 本合同期限届满的；

3） 发生本合同约定的其它终止情形的。

3. 本合同终止后，双方相关权利义务即告终止，但供应商基于本合同所供应商品之售后服务条款、保证条款、违约责任条款、知识产权及保密条款、法律适用条款以及其他依其性质应当继续有效的条款仍然有效。本合同终止并不影响任何一方行使其对因另一方违约或侵权行为所遭受损失进行索赔的权利。本合同终止后，华润万家有权对于相关的商品按照本合同约定的下架流程或退货流程作下架或退货处理，华润万家在本合同终止之日起冻结华润万家应付款项直至双方无争议且结清所有款项。

第十六条 其他条款

1. 本合同受中华人民共和国法律管辖，因本合同引起的争议，双方同意先进行友好协商，无法达成一致的，则将该争议提交至【　　】人民法院进行解决。

2. 本合同项下华润万家基于公司经营范围和管理职能分别履行其所应履约之义务，但基于本合同项下产生的费用均由华润万家与供应商结算，但华润万家有权基于本合同约定，代华润万家行使各项管理及求偿权，供应商应基于本合同条款约定

予以配合。

3.供应商同意华润万家有权自行决定将本合同项下全部或部分权利义务转让给其关联公司，或者当发生合并、重组、出售全部或重要资产或类似交易时转让给其后续公司。

4.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。本合同及附件、补充协议、对账单、往来账确认函等需签署的文件，任何一方均可使用实体印章或电子印章签署，具同等法律效力。

附件：

附件一：抵扣、抵销权确认书

附件二：华润万家业务伙伴行为守则&廉洁合规承诺书

附件三：供应商信息平台使用协议

附件四：供应商贸易协议

附件五：质量管理协议

附件六：有关经营区域和关联公司/合作方的确认

华润万家：华润万家有限公司	**供应商：**
[华润万家盖章]	[供应商盖章]
（公章/合同专用章）	（公章/合同专用章）
日期：[*]年[*]月[*]日	日期：[*]年[*]月[*]日

附件一：抵扣、抵销权确认书

根据本合同约定，双方就该事项详细约定如下：

1.华润万家与供应商之间存在商品合同关系，且华润万家与供应商之间的货款结算支付关系，均在本年度内发生。

2.除另有约定之外双方一致同意根据本合同相关约定进行抵扣和抵销，其结算范围包括但不限于华润万家应支付的所有款项，供应商应向华润万家支付的所有款项以及华润万家依据本合同抵销权规定有权抵销的其他款项。

3.供应商对华润万家的扣款通知或支付通知若有异议，应于收到该扣款通知或支付通知之日起一个月内以书面形式将具体异议内容通知华润万家。供应

商在上述期限内若未按上述要求提出书面异议，视为供应商无异议，供应商对此表示同意。

4.供应商在本合同签署页上的盖章，即视为对本确认书的认可，不再另行盖章确认。

附件二：华润万家业务伙伴行为守则

华润万家秉承“与您携手 改变生活”的企业理念，致力于成为改善大众生活品质的卓越零售企业。华润万家同时致力于建立“双赢”的战略业务伙伴关系，华润万家相信协作是建立工商关系的基础，通过组织有效的商品流转，为业务伙伴带来合理的利润。

由于华润万家业务伙伴的行为会影响到华润万家的声誉，同时为了使华润万家的业务伙伴能够清楚地了解华润万家的立场，华润万家特制定了华润万家业务伙伴行为守则。此行为守则对于华润万家现有的业务伙伴及目前正在考虑进行合作磋商的业务伙伴而言，华润万家要求业务伙伴恪守以下标准：

遵纪守法

业务伙伴应当保证与华润万家合作期间的所有经营行为均完全遵循国家法律、法规、规章、规定之任何要求。

雇工准则

华润万家严格承诺公正对待员工，尊重员工。华润万家也要求业务伙伴遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》。

薪酬：业务伙伴应当严格遵守并履行当地政府规定的工资标准及工时法律、法规，包括相关的最低工资规定；并按合同规定准时发放员工工资。

工时：国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十小时的工时制度。

童工：业务伙伴不得违反国家法律雇佣招用未满16周岁的未成年人。

强迫劳动：业务伙伴不得以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动。

社会保险：业务伙伴必须依法参加社会保险，给员工缴纳社会保险费。

工作环境

业务伙伴必须提供给员工一个安全、健康的工作环境。必须为员工提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。

企业公民

环境保护：业务伙伴应遵守国家相关的环境保护法律规章。华润万家鼓励业务伙伴减少包装，同时使用可回收材料。

公益事业：华润万家是社会公益事业的倡导者和执行者，希望业务伙伴能积极组织并参与各项公益事业，华润万家也希望业务伙伴能与华润万家联手开展公益活动。

商品安全

华润万家要求业务伙伴提供的所有商品都符合国家质量技术监督部门的各项标准。

知识产权保护

华润万家要求业务伙伴所提供的产品（包含赠品、试用品等）均不存在任何权利瑕疵，不存在侵犯任何第三方在先合法权利（包括但不限于商标权、专利权、著作权等）之情形，否则，愿意按照双方签订的合同约定承担法律责任。

诚信清廉关系

华润万家员工（下称“员工”）与所有华润万家业务伙伴包括潜在的业务伙伴的交往应仅限于正常的业务关系，不得索取任何形式的个人利益。员工诚信清廉规定如下（业务伙伴知悉华润万家对员工有如下规定，并承诺在任何情况下不直接或间接的引诱、协助、促使员工违反、触犯如下规定）：

- 所有员工不得以私人名义接受业务伙伴或有业务关系的公司之礼品、馈赠、旅游、现金、样品等利益。包括但不限于：股份、红利，现金、礼金、礼品、娱乐活动票券，特别折扣或样品，业务伙伴支付费用的旅行、餐饮、娱乐等形式的活动。所有员工亦不得变相以其他方式接受上述任何利益，例如以借款名义从业务伙伴或有业务关系的组织/个人处获得任何形式的款项。
- 禁止以任何方式从任何业务伙伴、或潜在业务伙伴那里索取或接受有货币价值的礼品馈赠。各部门/业务单元不可以为部门/业务单元的聚会或活动向业务伙伴索取礼品或馈赠。礼品或馈赠包括但不限于：“免费商品”、体育比赛或文娱活动的门票、货币或商品形式的回扣、对个别同事的“特别”优惠、不再使用的样品、业务伙伴付费的旅游、酒类、食品、用餐和个人服务。
- 不得邀约、组织或参与业务伙伴相关人员参加的任何形式的博彩活动。包括但不限于牌局、麻将、抽奖活动、赌球等。
- 不得与有直接业务关系的业务伙伴建立社交上或非生意上的关系，不得将亲属、朋友安排到业务伙伴处工作。 不能安排、介绍、促使华润万家与员工自己（包括家属）的公司做生意。
- 若馈赠来自于华润万家的潜在业务伙伴，对华润万家不甚了解或是乐于成为华润万家业务伙伴的对象，华润万家将发给他们一份公函，向他们解释华润万家的政策并将赠品如数返还。倘若已经收到馈赠却无法返还，例如邮寄的日历、工作日志、普通钢笔或其它办公用品及鲜花、植物、果篮等非贵重礼品，必须按照《华润万家纪念品管理办法》程序处理。

  所有华润万家业务伙伴不得以任何方式向华润万家的员工提供借款或财务支持（银行等金融机构依法办理的正常储蓄、贷款业务除外）。

  业务伙伴已仔细阅读、充分理解本行为守则的相关规定，并保证在与华润万

家合作期间，严格遵守本行为守则。若业务伙伴违反本行为守则，则视为业务伙伴根本违约，除向华润万家承担违约责任外，华润万家还可以解除合同。

业务伙伴名称：

业务伙伴公章：

年　　月　　日

合同签订地：

廉洁合规承诺书

一、不向华润员工及其亲属和其他特定关系人赠送礼品、礼金、消费卡（券）、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

二、不向华润员工及其亲属和其他特定关系人出借钱款、住房、车辆等财物。

三、不向华润员工及其亲属和其他特定关系人提供可能影响公正履职的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排。

四、不替华润员工及其亲属和其他特定关系人支付或报销任何费用。

五、不替华润员工及其亲属和其他特定关系人代持股份。

六、不与华润员工或者其他单位和个人串通投标或者串通报价，不采取恶性竞争等不正当手段竞争业务。

七、不与华润员工就标底、其他供应商的响应文件等商业秘密及合同中的条款进行私下商谈或者达成默契。

八、不违法转包、分包项目。

九、严格执行合同约定，不弄虚作假。

十、如实向华润方通报本单位股东和员工与华润方存在亲属或者其他特定关系的情况。

十一、 截至本声明签署之日，本公司的股东、董事、总经理、法定代表人、监事、财务负责人本人及各自近亲属，均未在贵单位担任任何职务。若在后续的合作过程中，上述人员的情况发生任何可能与贵单位产生利益冲突的变化，本公司将在知悉该变化之日起的3个工作日内，以书面形式及时、如实向贵方报告，并积极采取有效措施，妥善处理以消除潜在的利益冲突。

发现本单位人员有违反上述行为的，及时制止、批评教育；发现华润员工有索贿、受贿行为的，坚决拒绝，并向华润相关领导或纪检监察部门举报。

举报电话：0755-25685958

举报邮箱：ci@crv.com.cn

单位名称（供应商盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件三：供应商信息平台使用协议

为了提高对供应商的服务水平，加快业务需求响应速度，达到提升合作效率的目的，本着相互扶持、共同发展的原则，就供应商信息平台的授权使用及数据维护等事项，应供应商的需求，经双方协商一致，订立本协议。

1、供应商信息平台（以下简称“该平台”）为华润万家主持开发并授权供应商使用的信息管理平台。该平台网址：

https://cpcloud.crv.com.cn/web/fea-vsmp/login

2、华润万家或华润万家委托的第三方负责该平台的正常运行，数据提供，以及相关技术支持或培训。

3、供应商可利用该平台实施其所供商品的相关数据查询及网上对账等，包括：订/退单查询、销售查询、商品资料查询、库存查询、批次更正单查询、促销折让明细查询、扣项单查询、网上对账及往来账务查询、证照提供、邮箱使用及日常合作中的华润万家发布的通知等信息查询。

4、华润万家保留根据实际需要暂停、终止或者增加其中某项或多项数据查询功能的权利，但会提前向供应商发布通知。

5、华润万家通过该平台提供相关数据，除特别申明有效的数据以外，其他数据则作为参考数据值，不能作为结算或其他业务活动的凭证或依据。

6、供应商可以通过该平台提交相关申请（包括不限于促销活动申请、结算申请、开通并使用电子印章申请等），此类申请视为供应商真实意思的表示，在申请通过华润万家接受后正式生效。该平台中的供应商申请数据与书面申请具有同等效力。

7、双方确认：当任何信息送达至供应商邮箱或在该平台上发布时即视为对方已收到该等信息。

8、如华润万家举办供应商信息平台操作考核活动，帮助供应商正确使用该平台，供应商应当积极参加。

9、供应商可于本协议签订后，向华润万家取得使用该平台的登入代码与初始密码，并及时登陆平台进行修改。供应商应妥善保管密码并定期修改，因密码泄露、遗失造成的商业数据泄漏，所有损失由供应商自行承担，造成华润万家损失的，华润万家保留追究供应商相关责任的权利。

10、供应商使用该平台的有效期限同商品合同（即“主合同”）期限，主合同期限届满或实际终止业务合作关系后，除非双方续签合同或签订续期协议，否则，供应商的登录权限将于期满或业务合作终止日当天的24：00自动取消。

11、本协议一式两份，双方各执一份，具同等法律效力。

12、本协议自主合同生效之日起生效。